

1500690-07.2019.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... dúvida razoável quanto ao crime de furto qualificado pela escalada e em concurso de agentes, impondo-se a aplicação do in dubio pro reo.

É cediço que a condenação não se pode fundar somente em frágeis indícios iniciais de autoria, sendo imprescindível a colheita de provas que os corroborem, sob o contraditório.

Com efeito, dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

1ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº 1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500690-07.2019.8.26.0416 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500690-07.2019.8.26.0416

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2249530/2019 - DEL.POL.SANTA MERCEDES, 4265409 - DEL.POL.SANTA MERCEDES, 134/19/408 - DEL.POL.SANTA MERCEDES, 2249530 - DEL.POL.SANTA MERCEDES, 134/19/408 - DEL.POL.SANTA MERCEDES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE SERAFIM DE ARAÚJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

FELIPE SERAFIM DE ARAÚJO está sendo processado como incurso no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal e cumulados com os preceitos dos artigos 5º e 7º, da Lei 11.340/06, isso porque, segundo a denúncia (fls. 25/27):

No dia 26 de agosto de 2019, por volta das 19h30min, na Avenida Brasil, nº 790, bairro Centro, na cidade de Santa Mercedes, nesta Comarca de Panorama, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, no âmbito de relação familiar, FELIPE SERAFIM DE ARAÚJO ameaçou, por palavras, sua genitora Rosana Pessoa Serafim de causar-lhes mal injusto e grave.

Verte dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após breve discussão, FELIPE ameaçou Rosana, sua genitora de mal injusto e grave, com os dizeres “se eu sair de casa eu tacho fogo aqui, dentro de casa eu não saio” (sic). Temerosa, a vítima compareceu perante a autoridade policial, e ofertou tempestiva representação (f. 7).

Foram concedidas em favor da vítima as medidas preventivas de proteção insertas na lei 11340/06, conforme fls. 11/13 (autos nº 1500687-52.2019.8.26.0416).

A denúncia foi recebida em 05/11/2019 (fl. 32).

O réu foi citado e ofereceu resposta prévia à acusação (fls. 50/51), sustentando ventilação do mérito por ocasião da instrução, arrolando como testemunhas as mesmas indicadas na exordial acusatória.

Durante a instrução, foi tomado o depoimento da vítima e interrogado o réu (termo de audiência fls. 231/232).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do réu ante a ausência de prova demonstrada pelos depoimentos colhidos.

A d. Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 227/230, postulando a absolvição do réu com fundamento na insuficiência para condenação e ausência de dolo; sustenta que as palavras proferidas pelo acusado sobrevieram em momento de ira e não foram capazes de incutir temor na vítima; requereu o arquivamento do processo por ausência de justa causa. Subsidiariamente, pugnou por benefícios no tocante à pena.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, é o caso de absolvição, pois as provas são insuficientes para ensejar um decreto condenatório.

A existência do delito de ameaça não restou suficientemente comprovada nos autos. Como se verá adiante, as declarações colhidas durante a fase inquisitiva não se converteram em prova sob o crivo do contraditório, inexistindo, desse modo, elementos seguros a apontar a materialidade delitiva.

A vítima Rosana narrou que: na ocasião dos fatos estava sob efeito de antidepressivo; que quando acordou, já acontecia uma discussão no lar; que não compreendia o que estava acontecendo no momento; que seu esposo a acordou dizendo para ir à delegacia requerer medidas protetivas contra Felipe; que o réu não a ameaçou; que atualmente reside na companhia dos filhos, e que a relação com o réu tem sido harmoniosa, inclusive recebendo ajuda dele em seu tratamento médico; que atualmente está separada do genitor do réu e que, quando ele ingeria bebida alcóolica, discutia com Felipe.

O réu Felipe, interrogado, negou os fatos. Disse que não mantém boa convivência com o genitor; que o genitor agredia a vítima e, por conta de tentar interferir e proteger sua genitora, não mantinha boa relação com o genitor; que, na ocasião dos fatos, seu pai chegou embriagado em casa, iniciou uma discussão e, logo em seguida, acordou a vítima pedindo para que ela fosse até a delegacia requerer medidas protetivas contra o réu, especialmente o seu afastamento do lar; que a vítima não presenciou a discussão; que não ameaçou a vítima; que os fatos são uma “armação” de seu genitor.

Pois bem. No caso dos autos, a vítima, sob o crivo do contraditório, alterou a versão apresentada durante a fase inquisitiva (fls. 03/06), negativa que se soma à versão do réu, que, de igual modo, negou a existência do delito.

Destarte, não há nos autos qualquer reprodução do teor verbal de eventual mal injusto que o réu teria prometido à vítima.

Há, portanto, ausência de provas à formulação de juízo de certeza, além de qualquer dúvida razoável quanto ao crime de furto qualificado pela escalada e em concurso de agentes, impondo-se a aplicação do in dubio pro reo.

É cediço que a condenação não se pode fundar somente em frágeis indícios iniciais de autoria, sendo imprescindível a colheita de provas que os corroborem, sob o contraditório.

Com efeito, dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não

podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Uma condenação só pode se apoiar em provas cabais, robustas, desprezando-se os indícios e as presunções, que não ostentam as qualidades de segurança e fidúcia exigidas em um decreto condenatório. Ademais, como cediço, meras conclusões e conjecturas não servem para dar alento a uma condenação, tão-somente a prova certa e vigorosa.

Conforme preconiza o standard da “prova além da dúvida razoável” (beyond a reasonable doubt), o decreto condenatório criminal deve se basear em uma possibilidade bastante elevada da ocorrência do fato imputado – seja quanto à materialidade, seja quanto à autoria.

Assim, sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo, o juiz deve proferir uma decisão que favoreça aquele que, a princípio, presumir-se-ia inocente.

Trata-se de uma disciplina de acerto penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência.

Aliás, nesse sentido é a previsão do artigo 156 do CPP, o qual prevê que incumbe à acusação produzir prova robusta e apta a demonstrar, com certeza, a materialidade e a autoria da empreitada criminosa.

Portanto, no momento do recebimento da denúncia, prevalece o interesse da sociedade na apuração da infração penal, diversa é a fase do julgamento, em que deve preponderar a certeza, mostrando-se insuficientes os meros indícios.

Não há nos autos prova segura de que o réu tenha prometido causar mal injusto e grave à vítima.

Assim, pelo fato de nenhum elemento probatório coeso indicar que o réu de fato tenha praticado o delito de ameaça tipificado no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e cumulados com os preceitos dos artigos 5º e 7º, da Lei 11.340/06, não exsurge a certeza necessária à condenação, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, sendo de rigor a sua absolvição.

Nesse sentido é a jurisprudência do tribunal de justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Ameaça. Pleito ministerial objetivando a condenação do acusado nos termos da denúncia. Inviabilidade. Réu que, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, teria ameaçado sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e grave.

Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação do recorrido. Ofendida que, ouvida em juízo, alterou substancialmente a versão anteriormente oferecida no distrito policial, negando a ocorrência de qualquer ameaça dirigida pelo recorrido.

Elemento informativo colhido na fase investigatória que não foi corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Mantida absolvição, nos termos do art. 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso

improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0014486-48.2018.8.26.0005; Relator

(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 20/11/2022; Data de Registro: 20/11/2022) (grifei)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal para ABSOLVER o réu FELIPE SERAFIM DE ARAÚJO, do crime tipificado no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e cumulados com os preceitos dos artigos 5º e 7º, da Lei 11.340/06, por insuficiência de provas para condenação, com espeque no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Considerando a decisão exarada, vislumbro não subsistirem motivos para a manutenção das medidas cautelares impostas ao réu na decisão copiada às fls. 11/13, dos autos em apenso nº 1500687-52.2019.8.26.0416. Deste modo, REVOGO as medidas protetivas concedidas em favor da vítima.

Por fim, QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA, previsto no art. 140 do Código Penal, verifico o advento da decadência aos 26/03/2020, sem que a vítima ofertasse queixa-crime. Deste modo, JULGO EXTINTA a punibilidade de FELIPE SERAFIM DE ARAÚJO, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a vítima, observando-se os termos do art. 399 das NSCGJ, o que poderá ser realizado por meio de mensagem eletrônica remetida por e-mail ou aplicativo de telefonia móvel, certificando-se nos autos.

Providencie a serventia a expedição de ofício ao IIRGD comunicando a presente decisão.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado (ofício fl.47), no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários do convênio

DPESP/OABSP;

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.